

刑法
No344

共通問題 H27-10

(配点：2)

月 日

月 日

次の【記述】中の①から⑨までの()内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【記述】

強盗罪における強取とは、相手方の反抗を①(a. 困難にする・b. 抑圧する)に足りる程度の暴行・脅迫を加え、相手方の②(c. 意思に反し・d. 瑕疵ある意思に基づき)、相手方の占有に属する財物を自己又は第三者の占有に移転することをいう。強取と③(e. 窃盗罪における窃取・f. 恐喝罪における喝取)との区別は、実行行為としての暴行・脅迫の有無であり、強取と④(g. 窃盗罪における窃取・h. 恐喝罪における喝取)との区別は、相手方の反抗を①(a. 困難にする・b. 抑圧する)に足りる程度の暴行・脅迫であるか否か、つまり、暴行・脅迫の程度である。それゆえ、恐喝罪は、⑤(i. 委託物横領罪・j. 詐欺罪)と同様、相手方の⑥(k. 意思に反し・l. 瑕疵ある意思に基づき)、財物を交付させる犯罪である。そして、強盗罪や⑦(m. 窃盗罪・n. 恐喝罪)のように、相手方の②(c. 意思に反し・d. 瑕疵ある意思に基づき)、相手方の占有に属する財物を自己又は第三者の占有に移転する犯罪を⑧(o. 奪取罪・p. 交付罪)と呼び、恐喝罪や⑤(i. 委託物横領罪・j. 詐欺罪)のように、相手方の⑥(k. 意思に反し・l. 瑕疵ある意思に基づき)、相手方の占有に属する財物を自己又は第三者の占有に移転する犯罪を⑨(q. 奪取罪・r. 交付罪)と呼んで区別することができる。

1. ①a ②c ③e ④h ⑤j ⑥k ⑦n ⑧p ⑨q
2. ①b ②c ③e ④h ⑤j ⑥l ⑦m ⑧p ⑨q
3. ①a ②d ③f ④g ⑤i ⑥l ⑦n ⑧p ⑨q
4. ①b ②d ③f ④g ⑤i ⑥k ⑦m ⑧o ⑨r
5. ①b ②c ③e ④h ⑤j ⑥l ⑦m ⑧o ⑨r

No344

強盗罪等

正答率

共通H27-10

正解

5

99%

() には順に、「① b ② c ③ e ④ h ⑤ j ⑥ l ⑦ m ⑧ o ⑨ r」と入り、したがって、正解は肢5となる。

強盗罪と窃盗罪は、占有の移転が占有者の意思に反する奪取罪である。これに対して、恐喝罪と詐欺罪は、占有の移転が占有者の意思に基づく交付罪に属する。交付罪は、その占有移転が瑕疵ある意思に基づくことが要求される。強盗罪の成立には、「強取」が必要である。「強取」とは、暴行・脅迫により、被害者などの反抗を抑圧して財物を奪取することをいう（最判昭24.2.8）。窃盗罪は強盗罪と同じく奪取罪であるが、窃盗罪の成立に必要とされる「窃取」とは、他人が占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させることをいい、暴行・脅迫は不要である。さらに、恐喝罪の成立に必要な「喝取」とは、暴行・脅迫により、被害者を畏怖させて財物を交付させることをいう。ここで、畏怖させるとは、反抗抑圧に至らない程度であることを要する。なぜなら、反抗抑圧にまで至ってしまうは占有者の意思に基づく占有移転とはいえず交付罪たりえなくなるからである。以上を踏まえて、空欄を検討する。

①について

①には、強盗罪における暴行・脅迫の程度に関する文言が入る。強盗罪における暴行・脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである。したがって、①には「b. 抑圧する」が入る。

②について

②には、暴行・脅迫行為の相手方の主観に関する文言が入る。強盗罪は暴行・脅迫行為の相手方の意思に反して財物の占有を移転する奪取罪である。したがって、②には「c. 意思に反し」が入る。

③について

③には、実行行為としての暴行・脅迫の有無に関する文言が入る。「強取」が、暴行・脅迫を手段とするため、③には、暴行・脅迫を手段としない態様のものが入る。暴行・脅迫を手段としないのは、「喝取」ではなく「窃取」である。したがって、③には「e. 窃盗罪における窃取」が入る。

④について

④には、暴行・脅迫の程度に関する文言が入る。暴行・脅迫の程度によって「強取」と区別されるのは、「窃取」ではなく「喝取」である。したがって、④には「h. 恐喝罪における喝取」が入る。

⑤について

⑤には、恐喝罪と同じく、財物を交付させる財産犯が入る。恐喝罪と同じく交付罪とされているのは、詐欺罪である。したがって、⑤には「j. 詐欺罪」が入る。なお、委託物横領罪は、奪取罪及び交付罪を含めた移転罪と異なり占有移転を伴わない非移転罪に属する。

⑥について

⑥には、交付罪としての恐喝罪と詐欺罪に共通する相手方の主観に関する文言が入る。交付罪においては、占有移転が瑕疵ある意思に基づくことが要求される。恐喝罪は畏怖により、詐欺罪は錯誤により、瑕疵ある意思を生じさせ財物を交付させる犯罪であり、両罪はこの点で共通する。したがって、⑥には「l. 瑕疵ある意思に基づき」が入る。

⑦について

⑦には、強盗罪と同様に相手方の意思に反して占有を移転する犯罪が入る。窃盗罪は、占有者の意思に反して占有を移転する犯罪であり、恐喝罪は、相手方の瑕疵ある意思に基づき占有を移転する犯罪である。したがって、⑦には「m. 窃盗罪」が入る。

⑧について

⑧には、強盗罪と窃盗罪に共通する文言が入る。両罪は、占有の移転が占有者の意思に反する点で共通し、これは奪取罪と分類される。したがって、⑧には「o. 奪取罪」が入る。

⑨について

⑨には、恐喝罪と詐欺罪に共通する文言が入る。両罪は、占有の移転が占有者の瑕疵ある意思に基づくという点で共通し、これは交付罪と分類される。したがって、⑨には「r. 交付罪」が入る。